Lexoral

TRANSCRIPT OF RECORDING
TRANSCRIPTION D’ENREGISTREMENT

Forum / Instance	Arbitral tribunal (fictional) / Tribunal d’arbitrage (fictif)
File / Dossier	2024-QC-0482
Matter / Affaire	Techfin Solutions Inc. v. / c. Maple Ridge Capital LLC
Proceeding / Nature	Bilingual hearing / Audience bilingue
Recorded on / Enregistré le	March 14, 2024 / 14 mars 2024
Language / Langue	French and English / français et anglais
Prepared for / Préparé pour	Counsel for the claimant / Avocats de la demanderesse
Transcribed on / Transcrit le	March 21, 2024 / 21 mars 2024

RECORDING / ENREGISTREMENT

File / Fichier	2024-QC-0482_audience_enr2.wav
Duration / Durée	01:12:44
SHA-256	[specimen / spécimen]

Attested transcript. Prepared and verified by Lexoral; its accuracy is declared and signed on the last page. It is not a transcript certified by an official stenographer within the meaning of the Stenographers Act (CQLR, c. S-33).
Transcription attestée. Préparée et vérifiée par Lexoral ; son exactitude est déclarée et signée en dernière page. Ce n’est pas une transcription certifiée par un sténographe officiel au sens de la Loi sur les sténographes (RLRQ, c. S-33).

SPECIMEN — FICTIONAL MATTER · SPÉCIMEN — DOSSIER FICTIF

SPEAKERS / INTERVENANTS

ME WALSH	Me Daniel Walsh, counsel for the claimant / avocat de la demanderesse
ME TREMBLAY	Me Julie Tremblay, counsel for the respondent / avocate de la défenderesse
MME PATEL	Mme Anita Patel, witness / témoin
LA PRÉSIDENTE	the presiding arbitrator / la présidente du tribunal

Speakers are identified from their voices and the way they are addressed in the recording. Spellings follow the client's reference sheet; a spelling that could not be checked is marked [phonetic].

Les intervenants sont identifiés d'après leur voix et la façon dont on s'adresse à eux. L'orthographe suit la fiche du client ; une orthographe non vérifiée est signalée [phonetic].

CONVENTIONS

[00:40:30]	time in the recording at which the turn begins *moment de l'enregistrement où commence l'intervention*
[inaudible 00:41:12-00:41:18]	inaudible passage, start and end *passage inaudible, début et fin*
[inaudible 00:41:12]	a single word not understood *mot isolé non compris*
[phonetic]	spelling not verified *orthographe non vérifiée*
(Overlapping speech.)	speakers talking at the same time *voix superposées*
--	sentence interrupted or left unfinished *phrase interrompue ou inachevée*
...	pause or trailing off *pause ou phrase en suspens*
Q. / A.	question / answer *question / réponse*

Complete verbatim: hesitations, repetitions and false starts are kept as spoken. Each utterance is transcribed in the language in which it was spoken; no translation has been made. Times refer to the recording identified on the title page.

Verbatim intégral : hésitations, répétitions et faux départs sont conservés tels que prononcés. Chaque intervention est transcrite dans la langue où elle a été prononcée ; aucune traduction n'a été faite. Les heures renvoient à l'enregistrement identifié en page de titre.

RECORDING 2 OF 3 / ENREGISTREMENT 2 DE 3

2024-QC-0482_audience_enr2.wav

_____

(Upon resuming.)

LA PRÉSIDENTE: [00:40:22]

Nous reprenons. Maître Walsh, vous pouvez poursuivre.

ME WALSH: [00:40:27]

Thank you, Madam Chair.

EXAMINATION OF MME PATEL BY ME WALSH (CONTINUED)

(Exhibit 14 marked for identification.)

Q. [00:40:30] Ms. Patel, do you recognize Exhibit 14?

A. [00:40:34] Oui. C'est la lettre du douze janvier.

Q. [00:40:38] In English, for the record, please.

A. [00:40:41] The letter of January twelfth. Mais l'annexe C n'y était pas jointe.

ME TREMBLAY: [00:40:47]

Objection to form.

LA PRÉSIDENTE: [00:40:50]

Noted. I take the objection under advisement. Continue, Maître Walsh.

Q. [00:40:54] When did you first raise the missing annex?

A. [00:40:58] Le jour même. J'en ai parlé à monsieur Beauchemin [phonetic].

Q. [00:41:04] By email or by telephone?

(Overlapping speech.)

ME TREMBLAY: [00:41:07]

-- that is not what the witness --

LA PRÉSIDENTE: [00:41:10]

One at a time, please.

A. [00:41:12] [inaudible 00:41:12-00:41:18] ... par téléphone, je crois.

Q. [00:41:21] You believe, or you know?

A. [00:41:23] Je sais que je l'ai appelé. Je ne me souviens pas de l'heure exacte.

Q. [00:41:29] Did anyone else hear that call?

A. [00:41:31] Non. J'étais seule au bureau ce matin-là... enfin, je pense.

Q. [00:41:38] Let us look at page 3 of Exhibit 14. Do you see the paragraph that begins "The parties agree"?

A. [00:41:45] Oui, je le vois.

Q. [00:41:47] Was Schedule C ever delivered to you?

A. [00:41:50] Pas avant le mois de mars.

Q. [00:41:53] March of which year?

A. [00:41:55] 2023.

ME WALSH: [00:41:58]

Thank you. Those are my questions on this exhibit, Madam Chair.

LA PRÉSIDENTE: [00:42:03]

Merci. Maître Tremblay, avez-vous des questions?

ME TREMBLAY: [00:42:06]

Quelques-unes, oui. Si le tribunal le permet, je préférerais commencer après la pause.

LA PRÉSIDENTE: [00:42:12]

Très bien. Nous suspendons pour dix minutes.

(Recess from 00:42:15 to 00:52:40.)

CROSS-EXAMINATION OF MME PATEL BY ME TREMBLAY

Q. [00:52:44] Madame Patel, vous avez parlé d'un appel à monsieur Beauchemin [phonetic]. Est-ce que vous avez une note de cet appel?

A. [00:52:51] Non, pas de note écrite.

Q. [00:52:53] Pas de courriel non plus?

A. [00:52:55] Non.

Q. [00:52:56] So the only record of that call is your recollection today?

A. [00:53:00] Yes. Well -- yes.

Q. [00:53:03] Thank you. No further questions.

LA PRÉSIDENTE: [00:53:05]

Merci, Madame Patel. Vous êtes libérée.

DECLARATION OF ACCURACY
DÉCLARATION D’EXACTITUDE

SPECIMEN — unsigned declaration, for illustration only. The matter, the parties and the speech are fictional. SPÉCIMEN — déclaration non signée. Le dossier, les parties et les propos sont fictifs.

I, the undersigned Brian Fino, of Lexoral, declare that the foregoing pages are a true, faithful and complete transcription of the audible content of the recording identified below, supplied to me by counsel for the claimant. Passages that could not be heard with certainty are marked and timed; no speech has been reconstructed, summarised or interpreted. Each utterance appears in the language in which it was spoken; no translation has been made. I am fluent in French and in English, and I have no interest in the outcome of this matter.

Je, soussigné Brian Fino, de Lexoral, déclare que les pages qui précèdent constituent une transcription fidèle, exacte et complète du contenu audible de l’enregistrement identifié ci-dessous, qui m’a été remis par les avocats de la demanderesse. Les passages qui n’ont pu être entendus avec certitude sont signalés et minutés ; aucun propos n’a été reconstitué, résumé ou interprété. Chaque intervention figure dans la langue où elle a été prononcée ; aucune traduction n’a été faite. Je parle couramment le français et l’anglais, et je n’ai aucun intérêt dans l’issue de cette affaire.

Recording / Enregistrement : 2024-QC-0482_audience_enr2.wav
Duration / Durée : 01:12:44
SHA-256 : [specimen / spécimen]

_____

Brian Fino
Lexoral · lexoral.org · secure@lexoral.org
Signed on / Fait le : March 21, 2024 / 21 mars 2024